

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Das Disposições Gerais (arts. 791 a 811 do CPP)

O capítulo de “Disposições Gerais” do Código de Processo Penal trata de vários temas, vou abordá-los buscando uma forma mais didática.

AUDIÊNCIAS

Visando dar rapidez no andamento dos processos, há previsão de AUDIÊNCIAS E SESSÕES ORDINÁRIAS e EXTRAORDINÁRIAS:

Art. 791. Em todos os juízos e tribunais do crime, além das audiências e sessões ordinárias, haverá as extraordinárias, de acordo com as necessidades do rápido andamento dos feitos.

Além disso, os atos processuais, em regra, serão **PÚBLICOS**.

No entanto, poderá existir **RESTRIÇÕES** se puder resultar em:

- escândalo
- inconveniente grave
- perigo de perturbação da ordem

Art. 792. As audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, do secretário, do oficial de justiça que servir de porteiro, em dia e hora certos, ou previamente designados.

§ 1º Se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual, puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz, ou o tribunal, câmara, ou turma, poderá, de ofício ou a requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes.

§ 2º As audiências, as sessões e os atos processuais, em caso de necessidade, poderão realizar-se na residência do juiz, ou em outra casa por ele especialmente designada.

Há regras inclusive dizendo se as pessoas devem ficar SENTADAS ou “EM PÉ” (são rigores formais ainda formalmente presentes no CPP):

Art. 793. Nas audiências e nas sessões, os advogados, as partes, os escrivães e os espectadores poderão estar sentados. Todos, porém, se levantarão quando se dirigirem aos juízes ou quando estes se levantarem para qualquer ato do processo.

Parágrafo único. Nos atos da instrução criminal, perante os juízes singulares, os advogados poderão requerer sentados.

Importante que a POLÍCIA (“quem manda”) das audiências/sessões cabe aos juízes ou ao presidente do tribunal, câmara, ou turma.

Eles poderão:

- determinar o que for conveniente à manutenção da ordem.
- poderão requisitar força pública, que ficará exclusivamente à sua disposição.

Art. 794. A polícia das audiências e das sessões compete aos respectivos juízes ou ao presidente do tribunal, câmara, ou turma, que poderão determinar o que for conveniente à manutenção da ordem. Para tal fim, requisitarão força pública, que ficará exclusivamente à sua disposição.

Quem está apenas “assistindo” a audiência não pode “falar”. O juiz pode mandar desobedientes saírem do ambiente, e em caso de resistência, serão PRESOS (possibilidade de crimes de desacato, desobediência, resistência, etc):

*Art. 795. Os espectadores das audiências ou das sessões não poderão manifestar-se.
Parágrafo único. O juiz ou o presidente fará retirar da sala os desobedientes, que, em caso de resistência, serão presos e autuados.*

E se o “réu” se portar de forma indevida. Acaba a audiência? Não, continuará apenas com a assistência do defensor:

Art. 796. Os atos de instrução ou julgamento prosseguirão com a assistência do defensor, se o réu se portar inconvenientemente.

Há importantes REGRAS acerca dos dias de ATOS PROCESSUAIS:

Art. 797. Excetuadas as sessões de julgamento, que não serão marcadas para domingo ou dia feriado, os demais atos do processo poderão ser praticados em período de férias, em domingos e dias feriados. Todavia, os julgamentos iniciados em dia útil não se interromperão pela superveniência de feriado ou domingo.

Portanto, em regra, os atos processuais serão em **DIAS ÚTEIS**.

PRAZOS PROCESSUAIS PENAI

Veja a previsão do CPP:

*Art. 798. **Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.***

Em regra, os prazos processuais serão:

- contínuos (não se interrompe)
- peremptórios (não admitem prorrogação)

Sobre a **CONTAGEM dos prazos processuais**:

Art. 798 (...)

§ 1º Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento.

Importante esclarecer sobre as diferenças nas contagens do prazos penais e dos prazos processuais penais.

Os prazos penais inclui-se o dia do começo na contagem do prazo.

Os prazos processuais penais não incluem o dia do começo na contagem do prazo.

Prazos penais são aqueles da lei material, tais como: prescrição; decadência; prazo para cumprimento de penas; sursis, livramento condicional. Veja que há sempre uma relação com a punição.

Isso é importante saber porque os prazos simplesmente processuais, ou seja, prazos para contestar, produzir provas, apresentar recursos, funcionam diferente. Nos prazos processuais exclui-se o dia do começo da contagem do prazo.

Parece que “inventam” essas diferenças só para complicar os concurseiros né? Parece “frescura” né?

Mas não é. Existe uma razão de ser para ser essa diferença: jamais prejudicar o réu.

Vamos usar exemplos hipotéticos:

Prazo Penal: Imagine que José cometa um crime na segunda-feira. Para fins de prescrição (prazo que o Estado tem para puni-lo) o que seria melhor para José: incluir ou excluir a segunda-feira da contagem. Claro, INCLUIR, porque se fosse excluído, o Estado teria um dia a mais para poder puni-lo.

Prazo Processual Penal: Imagine que José seja citado em uma segunda-feira para apresentar uma resposta preliminar. O que seria melhor para José: incluir ou excluir a segunda-feira da contagem. EXCLUIR, pois daria a José um dia a mais para preparar sua resposta preliminar.

De quando se inicia a contagem dos prazos, ou seja, qual o **TERMO INICIAL**:

Art. 798 (...)

§ 5º Salvo os casos expressos, os prazos correrão:

a) da intimação;

b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte;

c) do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho.

Cumprir citar regras sobre o **TERMINO DOS PRAZOS**:

Art. 798 (...)

§ 2º A terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão; será, porém, considerado findo o prazo, ainda que omitida aquela formalidade, se feita a prova do dia em que começou a correr.

§ 3º O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato.

Há casos em que **os prazos NÃO correrão**:

Art. 798 (...)

§ 4º Não correrão os prazos, se houver impedimento do juiz, força maior, ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária.

Há um prazo para o **ESCRIVÃO** executar os atos determinados em lei ou pelo juiz: 2 dias.

Art. 799. O escrivão, sob pena de multa de cinquenta a quinhentos mil-réis e, na reincidência, suspensão até 30 (trinta) dias, executará dentro do prazo de dois dias os atos determinados em lei ou ordenados pelo juiz.

Há prazos para **JUÍZES** (são prazos impróprios, ou seja, ele poderão executar mesmo depois de descumprido o prazo) e **para o Ministério Público**:

Art. 800. Os juízes singulares darão seus despachos e decisões dentro dos prazos seguintes, quando outros não estiverem estabelecidos:

I - de dez dias, se a decisão for definitiva, ou interlocutória mista;

II - de cinco dias, se for interlocutória simples;

III - de um dia, se se tratar de despacho de expediente.

§ 1º Os prazos para o juiz contar-se-ão do termo de conclusão.

§ 2º Os prazos do Ministério Público contar-se-ão do termo de vista, salvo para a interposição do recurso (art. 798, § 5º).

§ 3º Em qualquer instância, declarando motivo justo, poderá o juiz exceder por igual tempo os prazos a ele fixados neste Código.

§ 4º O escrivão que não enviar os autos ao juiz ou ao órgão do Ministério Público no dia em que assinar termo de conclusão ou de vista estará sujeito à sanção estabelecida no art. 799.

Art. 801. Findos os respectivos prazos, os juízes e os órgãos do Ministério Público, responsáveis pelo retardamento, perderão tantos dias de vencimentos quantos forem os excedidos. Na contagem do tempo de serviço, para o efeito de promoção e aposentadoria, a perda será do dobro dos dias excedidos.

Art. 802. O desconto referido no artigo antecedente far-se-á à vista da certidão do escrivão do processo ou do secretário do tribunal, que deverão, de ofício, ou a requerimento de qualquer interessado, remetê-la às repartições encarregadas do pagamento e da contagem do tempo de serviço, sob pena de incorrerem, de pleno direito, na multa de quinhentos mil-réis, imposta por autoridade fiscal.

CUSTAS:

Veja as previsões do Código de Processo Penal sobre as **CUSTAS**:

Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Art. 805. As custas serão contadas e cobradas de acordo com os regulamentos expedidos pela União e pelos Estados.

Art. 806. Salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas.

§ 1º Igualmente, nenhum ato requerido no interesse da defesa será realizado, sem o prévio pagamento das custas, salvo se o acusado for pobre.

§ 2º A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto.

§ 3º A falta de qualquer prova ou diligência que deixe de realizar-se em virtude do não-pagamento de custas não implicará a nulidade do processo, se a prova de pobreza do acusado só posteriormente foi feita.

Art. 807. O disposto no artigo anterior não obstará à faculdade atribuída ao juiz de determinar de ofício inquirição de testemunhas ou outras diligências.

Art. 808. Na falta ou impedimento do escrivão e seu substituto, servirá pessoa idônea, nomeada pela autoridade, perante quem prestará compromisso, lavrando o respectivo termo.

ESTATÍSTICA JUDICIÁRIA CRIMINAL:

Há previsão ainda sobre **ESTATÍSTICA JUDICIÁRIA CRIMINAL (importante para fins de política criminal)**:

Art. 809. A estatística judiciária criminal, a cargo do Instituto de Identificação e Estatística ou repartições congêneres, terá por base o boletim individual, que é parte integrante dos processos e versará sobre:

I - os crimes e as contravenções praticados durante o trimestre, com especificação da natureza de cada um, meios utilizados e circunstâncias de tempo e lugar;

II - as armas proibidas que tenham sido apreendidas;

III - o número de delinqüentes, mencionadas as infrações que praticaram, sua nacionalidade, sexo, idade, filiação, estado civil, prole, residência, meios de vida e condições econômicas, grau de instrução, religião, e condições de saúde física e psíquica;

IV - o número dos casos de co-delinquência;

V - a reincidência e os antecedentes judiciais;

VI - as sentenças condenatórias ou absolutórias, bem como as de pronúncia ou de impronúncia;

VII - a natureza das penas impostas;

VIII - a natureza das medidas de segurança aplicadas;

IX - a suspensão condicional da execução da pena, quando concedida;

X - as concessões ou denegações de habeas corpus.

§ 1º Os dados acima enumerados constituem o mínimo exigível, podendo ser acrescidos de outros elementos úteis ao serviço da estatística criminal.

§ 2º Esses dados serão lançados semestralmente em mapa e remetidos ao Serviço de Estatística Demográfica Moral e Política do Ministério da Justiça.

§ 3º O boletim individual a que se refere este artigo é dividido em três partes destacáveis, conforme modelo anexo a este Código, e será adotado nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios. A primeira parte ficará arquivada no cartório policial; a segunda será remetida ao Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congênere; e a terceira acompanhará o processo, e, depois de passar em julgado a sentença definitiva, lançados os dados finais, será enviada ao referido Instituto ou repartição congênere.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

“porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor”.

Resumo

AUDIÊNCIAS

AUDIÊNCIAS E SESSÕES ORDINÁRIAS e EXTRAORDINÁRIAS:

Art. 791. Em todos os juízos e tribunais do crime, além das audiências e sessões ordinárias, haverá as extraordinárias, de acordo com as necessidades do rápido andamento dos feitos.

Os atos processuais, em regra, serão **PÚBLICOS**. No entanto, poderá existir **RESTRIÇÕES** se puder resultar em:

- escândalo
- inconveniente grave
- perigo de perturbação da ordem

Importante que a POLÍCIA (“quem manda”) das audiências/sessões cabe aos juízes ou ao presidente do tribunal, câmara, ou turma.

Eles poderão:

- determinar o que for conveniente à manutenção da ordem.
- poderão requisitar força pública, que ficará exclusivamente à sua disposição.

Quem está apenas “assistindo” a audiência não pode “falar”. O juiz pode mandar desobedientes saírem do ambiente, e em caso de resistência, serão PRESOS (possibilidade de crimes de desacato, desobediência, resistência, etc):

*Art. 795. Os espectadores das audiências ou das sessões não poderão manifestar-se.
Parágrafo único. O juiz ou o presidente fará retirar da sala os desobedientes, que, em caso de resistência, serão presos e autuados.*

E se o “réu” se portar de forma indevida. Acaba a audiência? Não, continuará apenas com a assistência do defensor:

Art. 796. Os atos de instrução ou julgamento prosseguirão com a assistência do defensor, se o réu se portar inconvenientemente.

Em regra, os atos processuais serão em **DIAS ÚTEIS**:

Art. 797. Excetuadas as sessões de julgamento, que não serão marcadas para domingo ou dia feriado, os demais atos do processo poderão ser praticados em período de férias, em domingos e dias feriados. Todavia, os julgamentos iniciados em dia útil não se interromperão pela superveniência de feriado ou domingo.

PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS

Veja a previsão do CPP:

Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.

Em regra, os prazos processuais serão:

- contínuos (não se interrompe)
- peremptórios (não admitem prorrogação)
-

Sobre a **CONTAGEM dos prazos processuais**:

Art. 798 (...)

§ 1º Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento.

Importante esclarecer sobre as diferenças nas contagens do prazos penais e dos prazos processuais penais.

Os prazos penais inclui-se o dia do começo na contagem do prazo.

Os prazos processuais penais não incluem o dia do começo na contagem do prazo.

Prazos penais são aqueles da lei material, tais como: prescrição; decadência; prazo para cumprimento de penas; sursis, livramento condicional. Veja que há sempre uma relação com a punição.

Isso é importante saber porque os prazos simplesmente processuais, ou seja, prazos para contestar, produzir provas, apresentar recursos, funcionam diferente. Nos prazos processuais exclui-se o dia do começo da contagem do prazo.

Parece que “inventam” essas diferenças só para complicar os concurseiros né? Parece “frescura” né?

Mas não é. Existe uma razão de ser para ser essa diferença: jamais prejudicar o réu.

Vamos usar exemplos hipotéticos:

Prazo Penal: Imagine que José cometa um crime na segunda-feira. Para fins de prescrição (prazo que o Estado tem para puni-lo) o que seria melhor para José: incluir ou excluir a segunda-feira da contagem. Claro, INCLUIR, porque se fosse excluído, o Estado teria um dia a mais para poder puni-lo.

Prazo Processual Penal: Imagine que José seja citado em uma segunda-feira para apresentar uma resposta preliminar. O que seria melhor para José: incluir ou excluir a segunda-feira da contagem. EXCLUIR, pois daria a José um dia a mais para preparar sua resposta preliminar.

TERMO INICIAL:

Art. 798 (...)

§ 5º Salvo os casos expressos, os prazos correrão:

a) da intimação;

b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte;

c) do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho.

TERMINO DOS PRAZOS:

Art. 798 (...)

§ 2º A terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão; será, porém, considerado findo o prazo, ainda que omitida aquela formalidade, se feita a prova do dia em que começou a correr.

§ 3º O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato.

Os prazos NÃO correrão:

Art. 798 (...)

§ 4º Não correrão os prazos, se houver impedimento do juiz, força maior, ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária.

PRAZO PARA O ESCRIVÃO:

Art. 799. O escrivão, sob pena de multa de cinquenta a quinhentos mil-réis e, na reincidência, suspensão até 30 (trinta) dias, executará dentro do prazo de dois dias os atos determinados em lei ou ordenados pelo juiz.

PRAZOS PARA OS JUÍZES e Ministério Público:

Art. 800. Os juízes singulares darão seus despachos e decisões dentro dos prazos seguintes, quando outros não estiverem estabelecidos:

I - de dez dias, se a decisão for definitiva, ou interlocutória mista;

II - de cinco dias, se for interlocutória simples;

III - de um dia, se se tratar de despacho de expediente.

§ 1º Os prazos para o juiz contar-se-ão do termo de conclusão.

§ 2º Os prazos do Ministério Público contar-se-ão do termo de vista, salvo para a interposição do recurso (art. 798, § 5º).

§ 3º Em qualquer instância, declarando motivo justo, poderá o juiz exceder por igual tempo os prazos a ele fixados neste Código.

§ 4º O escrivão que não enviar os autos ao juiz ou ao órgão do Ministério Público no dia em que assinar termo de conclusão ou de vista estará sujeito à sanção estabelecida no art. 799.

CUSTAS:

Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Art. 805. As custas serão contadas e cobradas de acordo com os regulamentos expedidos pela União e pelos Estados.

Art. 806. Salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas.

§ 1º Igualmente, nenhum ato requerido no interesse da defesa será realizado, sem o prévio pagamento das custas, salvo se o acusado for pobre.

§ 2º A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto.

§ 3º A falta de qualquer prova ou diligência que deixe de realizar-se em virtude do não-pagamento de custas não implicará a nulidade do processo, se a prova de pobreza do acusado só posteriormente foi feita.

Art. 807. O disposto no artigo anterior não obstará à faculdade atribuída ao juiz de determinar de ofício inquirição de testemunhas ou outras diligências.

Art. 808. Na falta ou impedimento do escrivão e seu substituto, servirá pessoa idônea, nomeada pela autoridade, perante quem prestará compromisso, lavrando o respectivo termo.

ESTATÍSTICA JUDICIÁRIA CRIMINAL:

Art. 809. A estatística judiciária criminal, a cargo do Instituto de Identificação e Estatística ou repartições congêneres, terá por base o boletim individual, que é parte integrante dos processos e versará sobre:

I - os crimes e as contravenções praticados durante o trimestre, com especificação da natureza de cada um, meios utilizados e circunstâncias de tempo e lugar;

II - as armas proibidas que tenham sido apreendidas;

III - o número de delinqüentes, mencionadas as infrações que praticaram, sua nacionalidade, sexo, idade, filiação, estado civil, prole, residência, meios de vida e condições econômicas, grau de instrução, religião, e condições de saúde física e psíquica;

IV - o número dos casos de co-delinquência;

V - a reincidência e os antecedentes judiciais;

VI - as sentenças condenatórias ou absolutórias, bem como as de pronúncia ou de impronúncia;

VII - a natureza das penas impostas;

VIII - a natureza das medidas de segurança aplicadas;

IX - a suspensão condicional da execução da pena, quando concedida;

X - as concessões ou denegações de habeas corpus.

§ 1º Os dados acima enumerados constituem o mínimo exigível, podendo ser acrescidos de outros elementos úteis ao serviço da estatística criminal.

§ 2º Esses dados serão lançados semestralmente em mapa e remetidos ao Serviço de Estatística Demográfica Moral e Política do Ministério da Justiça.

§ 3º O boletim individual a que se refere este artigo é dividido em três partes destacáveis, conforme modelo anexo a este Código, e será adotado nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios. A primeira parte ficará arquivada no cartório policial; a segunda será remetida ao Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congênere; e a terceira acompanhará o processo, e, depois de passar em julgado a sentença definitiva, lançados os dados finais, será enviada ao referido Instituto ou repartição congênere.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
